

1501026-08.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Rocha Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Richard Rocha Pereira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2020, na Avenida José Miguel Ackel, 10000, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501026-08.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501026-08.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Rocha Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Richard Rocha Pereira (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2020, na Avenida José Miguel Ackel, 10000, Pimentas, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 68 porções individuais, com peso líquido total de 30,97 gramas e maconha, dividida em 36 porções, com peso líquido total de 71,01 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em apuração visando coibir o tráfico de entorpecentes, se dirigiram ao local, conhecido como ponto de distribuição de drogas, visualizaram o réu que, ao notar a presença da viatura, apresentou atitude suspeita, ensejando a abordagem. Em busca pessoal, constataram que o réu trazia R\$20,00 e afirmou informalmente que vendia drogas, apontando uma sacola plástica, onde foram localizados 68 porções de cocaína e 36 invólucros de maconha.

O acusado foi notificado (fl. 100), apresentou defesa prévia (fls. 103/104) e a denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 137/138). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 11), bem como

pelo laudo toxicológico (fls. 54/56).

Os policiais civis disseram no procedimento inquisitivo (fls. 6/7) e um deles em Juízo que, em diligência no local visando coibir o tráfico de entorpecentes, visualizaram o acusado que, ao notar a presença da viatura, esboçou inquietude, ensejando a abordagem. Disseram que, em busca pessoal, constataram que o acusado trazia R\$20,00, em notas trocadas. Afirmaram que indagado informalmente sobre o que fazia no local, o réu afirmou que estava vendendo drogas e apontou uma sacola plástica, a qual continha 68 porções de cocaína e 36 de maconha.

Extrajudicialmente (fl. 5), o acusado permaneceu em silêncio. Em audiência, confessou.

O acusado estava sozinho e, do que se nota das provas, se assustou com a presença dos servidores públicos. Por tal razão, a propósito, foi realizada a abordagem, e consigo estava o dinheiro. Nas proximidades ocorreu o encontro das drogas. As testemunhas não conheciam o réu, e por isso não havia clima de animosidade; não havia, mais do que isso, qualquer razão para que se imputasse falsamente ao denunciado a posse do tóxico. Aliás, se os policiais estivessem a agir de má-fé diriam que a droga foi encontrada com o réu, a não nas proximidades.

O acusado, ao ser interrogado, não alegou que foi agredido e obrigado a assumir a posse do entorpecente. Ninguém, ademais, compareceu em juízo para infirmar o que foi noticiado pelas pessoas arroladas na inicial.

Diante deste panorama, não há como deixar de acolher as palavras das testemunhas. E diante da quantidade e variedade de drogas encontradas, é necessário reconhecer que o crime praticado foi aquele imputado.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (fls. 26/27) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de dois tipos de entorpecentes, em quantidade razoável (104 porções), assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Richard Rocha Pereira à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos

Culpados, já houve autorização (fl. 41) para a incineração da droga e o dinheiro apreendido (fl. 11), será repassado para ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA